

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5672/2548

นายบุญหนา โพธิ์พยัคฆ์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 89 (7)

การที่โจทก์ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันของ จ. แล้ว จ. นำไปกำกับภาษี
ของบุคคลอื่นมามอบให้แก่โจทก์ โดยโจทก์มิได้ซื้อน้ำมันจากผู้ออกใบกำกับภาษี ใบ
กำกับภาษีดังกล่าวจึงออกโดยผู้ที่มีได้ขายน้ำมันให้แก่โจทก์โดยตรง การที่ใบกำกับ
ภาษีดังกล่าวระบุชื่อโจทก์เป็นผู้ซื้อจึงไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ถือได้ว่าเป็นใบ
กำกับภาษีปลอม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือมิฉะนั้นก็ให้
งดหรือลดเบี้ยปรับแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย
โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า หากโจทก์ซื้อน้ำมันจากผู้ออกไปกำกับภาษีจริง โจทก์ย่อมต้องเป็นผู้ชำระราคาแก่ผู้ออกไปกำกับภาษี แต่โจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า โจทก์ชำระราคาน้ำมันแก่นางจรรยาแล้วนางจรรยานำไปชำระแก่ผู้ขายอีกทอดหนึ่ง บางครั้งโจทก์ชำระราคาไม่ครบ นางจรรยาจะออกแทนในส่วนที่ยังขาดอยู่ไปก่อนแล้วโจทก์ชำระให้นางจรรยาตามหลังจนครบ นางจรรยาจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระราคาน้ำมันต่อผู้ขายหาใช่โจทก์ไม่ แสดงว่านางจรรยาซื้อน้ำมันจากผู้ออกไปกำกับภาษีแล้วนำมาขายให้แก่โจทก์ หาใช่โจทก์เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากผู้ออกไปกำกับภาษีไม่ ซึ่งโจทก์ก็ได้ให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินว่าโจทก์ซื้อน้ำมันจากสถานบริการน้ำมันภัทรกิจบริการของนางจรรยาแล้วนางจรรยานำไปกำกับภาษีของบุคคลอื่นมามอบให้แก่โจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ซื้อน้ำมันจากนางจรรยา มิใช่ซื้อจากผู้ออกไปกำกับภาษี ดังนั้น ไปกำกับภาษีดังกล่าวจึงออกโดยผู้ที่มีได้ขายน้ำมันให้แก่โจทก์โดยตรง การที่ไปกำกับภาษีดังกล่าวระบุชื่อโจทก์เป็นลูกค้าหรือผู้ซื้อจึงไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ถือได้ว่าเป็นไปกำกับภาษีปลอมจึงเป็นกรณีที่โจทก์นำไปกำกับภาษีปลอมมาใช้ในการคำนวณภาษี

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(ทองหล่อ โฉมงาม-ธนพจน์ อารยลักษณ์-โนรี จันทร์ทร)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายประจักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ